

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ TỔ PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Đấu giá cho thuê mặt bằng tại Công viên phần mềm Đà Nẵng số 02)

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 31/2025/HĐDVĐGTS ngày 06 tháng 03 năm 2025 giữa Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

Điều 1. Tài sản đấu giá, nguồn gốc tài sản

1. Tài sản đấu giá:

STT	Tài sản đấu giá cho thuê	Diện tích	Giá khởi điểm (đồng/m ² /tháng)	Tổng giá khởi điểm (đồng)	Thời gian cho thuê
01	Lô A3 - Tầng 5 của Tòa nhà ICT1	230m ²	226.000	6.237.600.000	10 năm
02	Khu D - Tầng 8 của Tòa nhà ICT1	730m ²	226.000	19.797.600.000	10 năm
03	Khu E - Tầng 8 của Tòa nhà ICT1	620m ²	226.000	16.814.400.000	10 năm

Lưu ý:

- Đơn giá này chưa bao gồm thuế GTGT
- Thanh toán tiền thuê tài sản theo thời gian 03 tháng một lần vào đầu kỳ.
- Giá cho thuê sẽ không thay đổi trong thời gian 02 (hai) năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Sau thời gian 02 năm, mức giá trên sẽ được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thị trường và mức điều chỉnh không vượt quá 10%.
- Các tiện ích và dịch vụ không bao gồm trong giá thuê như sau:
 - + Chi phí cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy tại mặt bằng thuê.
 - + Chi phí thi công, cải tạo trần, nền, sàn tại mặt bằng thuê
 - + Chi phí lắp đặt lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, ổ cắm điện, thoại, mạng tại mặt bằng thuê
 - + Chi phí điện (chiếu sáng, ổ cắm, điều hòa) do Bên thuê văn phòng sử dụng tại mặt bằng thuê.
 - + Cước phí điện thoại.
 - + Dịch vụ vệ sinh tại mặt bằng thuê.
 - + Cước Internet.
 - + Phí làm việc ngoài giờ.
 - + Các dịch vụ khác: theo thỏa thuận (dịch thuật, thư ký, hành chính)
- Khi thuê mặt bằng, người trúng đấu giá phải chi trả thêm chi phí dịch vụ tại vị trí thuê với mức đơn giá dịch vụ vận hành là 64.000 đồng/m²/tháng, cụ thể:
 - + Đơn giá dịch vụ này chưa bao gồm thuế GTGT
 - + Đơn giá dịch vụ này bao gồm chi phí bảo vệ 24/7, vệ sinh, nước sinh hoạt, phí giữ xe máy, điện chiếu sáng tại khu vực hành lang chung, chi phí vận hành, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng (điều hòa, thang máy, máy phát, hệ thống điện, UPS và các hệ thống liên quan khác)

2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản đấu giá khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thông tin Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng – Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1), Hạng mục Tòa nhà ICT1 theo Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản

1. Người tham gia đấu giá liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để tham khảo hồ sơ, hướng dẫn để xem tài sản, thủ tục tham gia đấu giá.

2. **Xem tài sản:** Khách hàng xem tài sản đến Trung tâm để được cấp giấy giới thiệu đi xem tài sản, xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày thông báo đấu giá đến trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

Điều 3. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá Từ 07 giờ 30 phút ngày **10/3/2025** đến

+, Lô A3 - Tầng 5 của Tòa nhà ICT1 kết thúc trước 17 giờ 00 phút ngày **24/3/2025** (*Trừ ngày nghỉ*).

+, Khu D - Tầng 8 của Tòa nhà ICT1 kết thúc trước 17 giờ 00 phút ngày **27/3/2025** (*Trừ ngày nghỉ*).

+, Khu E - Tầng 8 của Tòa nhà ICT1 kết thúc trước 17 giờ 00 phút ngày **01/4/2025** (*Trừ ngày nghỉ*).

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

2. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

+ **Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, vi mạch, bán dẫn, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).**

+ **Không thuộc trường hợp không được đăng kí đấu giá theo khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.**

3. Cách thức đăng ký: Cá nhân có giấy Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh đến Trung tâm đấu giá để được hướng dẫn, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.

Khi đăng ký đấu giá thì khách hàng phải cung cấp các giấy tờ sau:

* *Đối với tổ chức:*

- Là người đứng đầu tổ chức, trường hợp ủy quyền đăng ký đấu giá thì phải có giấy ủy quyền;

- Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc của người có thẩm quyền đồng ý cho cơ quan, tổ chức được tham gia đấu giá để mua tài sản;

- Có Giấy đăng ký kinh doanh.

4. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Theo khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 3 điều này;

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

5. Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá:

Cuộc đấu giá được tổ chức khi có ít nhất 02 người trở lên đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá và đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ trừ quy định tại Điều 49 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung theo điểm a, khoản 31, Điều 1 Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024.

Điều 4. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ đấu giá, bước giá

1. Tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá:

STT	Tài sản đấu giá cho thuê	Tiền bán hồ sơ (đồng)	Tiền đặt trước (đồng)	Bước giá (đồng/m²/tháng)
01	Lô A3 - Tầng 5 của Tòa nhà ICT1	500.000	312.000.000	3.000
02	Khu D - Tầng 8 của Tòa nhà ICT1	1.000.000	990.000.000	3.000
03	Khu E - Tầng 8 của Tòa nhà ICT1	1.000.000	841.000.000	3.000

*** Tiền đặt trước được thực hiện theo 2 hình thức bao gồm:**

- Chuyển khoản tiền đặt cọc vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng mở tại các ngân hàng:

+ Tài khoản số: 117649188888 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn.

+ Tài khoản số: 681602729999 mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng.

+ Tài khoản số: 5610743766 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

+ Tài khoản số: 2010201001669 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh Đồng Đa Đà Nẵng.

- Tổ chức thực hiện bảo lãnh số tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Thông tin thụ hưởng bảo lãnh: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

- Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước bắt đầu từ 07 giờ 30 ngày 10/3/2025 đến

+, Lô A3 - Tầng 5 của Tòa nhà ICT1 kết thúc trước 17 giờ 00 phút ngày **24/3/2025** (*Trừ ngày nghỉ*).

+, Khu D - Tầng 8 của Tòa nhà ICT1 kết thúc trước 17 giờ 00 phút ngày **27/4/2025** (*Trừ ngày nghỉ*).

+, Khu E - Tầng 8 của Tòa nhà ICT1 kết thúc trước 17 giờ 00 phút ngày **01/4/2025** (*Trừ ngày nghỉ*).

- Đối với người không trúng đấu giá thì tiền đặt trước được trả lại trong thời hạn không quá **03 ngày làm việc** sau khi cuộc đấu giá kết thúc, khi khách hàng đã ký vào Biên bản đấu giá.

- Đối với người trúng đấu giá thì tiền đặt trước được Trung tâm giữ lại và chuyển Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng để trừ vào tiền thuê tài sản.

3. Bước giá: 3.000 đồng/m²/tháng (*Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề*).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

a) Thời gian tổ chức phiên đấu giá:

- Lô A3 - Tầng 5 của Tòa nhà ICT1 dự kiến vào lúc 09 giờ 00 ngày **27/3/2025**.

- Khu D - Tầng 8 của Tòa nhà ICT1 dự kiến vào lúc 09 giờ 00 ngày **01/4/2025**.

- Khu E - Tầng 8 của Tòa nhà dự kiến vào lúc 09 giờ 00 ngày **04/4/2025**.

b) Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Hình thức, phương thức và trình tự phiên đấu giá tài sản

1. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá.

3. Trình tự phiên đấu giá:

- Khi vào phòng đấu giá để tham gia phiên đấu giá khách hàng phải mang theo các giấy tờ sau:

+ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân (bản chính);

- + Bản chính Giấy ủy quyền tham gia đấu giá (trường hợp được ủy quyền);
- + Bản chính giấy tờ nộp tiền đặt trước, biên lai tiền bán hồ sơ đấu giá.

- Tại phiên đấu giá người tham gia đấu giá được trung tâm đấu giá phát một tờ phiếu trả giá, tất cả các khách hàng tham gia đấu giá đều phải trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm đã công khai, không giới hạn giá trả tối đa, khách hàng đấu giá ghi giá muốn trả vào phiếu của mình, thời gian trả giá cho mỗi vòng trả giá là 5 phút (tính từ thời điểm đấu giá viên phát phiếu trả giá đến khi khách hàng bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu), hết thời gian ghi phiếu trả giá, đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hoặc bỏ phiếu vào hòm phiếu; kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về; công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá thứ 01 và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá trả tối thiểu của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề cộng với bước giá (Bước giá **3.000** đồng/m²/tháng).

- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

3. Một số quy định về phiếu đấu giá

- Người tham gia đấu giá có mức giá đấu thấp hơn giá khởi điểm tài sản mà Trung tâm đã thông báo sẽ không hợp lệ.

- Trường hợp khách hàng ghi nhầm, tẩy xóa, làm mất, làm rách...Phiếu đấu giá phải thông báo kịp thời cho Trung tâm để đổi Phiếu đấu giá cho khách hàng trước khi khách hàng bỏ Phiếu đấu giá vào thùng phiếu.

- Khi Phiếu đấu giá đã được bỏ vào thùng phiếu thì người tham gia đấu giá không được rút lại Phiếu đấu giá vì bất cứ lý do nào.

- Người tham gia đấu giá không bỏ Phiếu đấu giá vào thùng phiếu hoặc bỏ Phiếu đấu giá vào thùng phiếu quá thời hạn quy định là thuộc trường hợp không tham gia đấu giá và bị thu tiền đặt trước.

- Phiếu đấu giá hợp lệ phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ Phiếu do Trung tâm cung cấp cho người tham gia đấu giá (*theo mẫu do Trung tâm phát hành và có chữ ký của lãnh đạo*);

+ Người tham gia đấu giá ghi đầy đủ nội dung và mức giá đấu vào Phiếu đấu giá, mức giá đấu giá phải thể hiện rõ bằng số và bằng chữ khớp nhau, đơn vị tính là Việt Nam Đồng (mức trả giá đồng/m²/tháng), có chữ ký, ghi rõ họ, tên của người tham gia đấu giá;

+ Phiếu đấu giá không bị rách rời, tẩy xóa, chấp vá...

Nếu Phiếu đấu giá không đảm bảo các yêu cầu vừa nêu thì không công nhận kết quả đấu giá của người tham gia đấu giá.

4. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận thuê tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận thuê tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 6. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá: (Theo khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi bổ sung theo điểm e khoản 5 Điều 1 của Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản)

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước: (Theo khoản 6 Điều 39 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016)

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

Lưu ý: Thuật ngữ “không tham gia cuộc đấu giá” được hiểu là người tham gia đấu giá không truy cập vào cuộc đấu giá hiển thị trên Website đấu giá trực tuyến <https://daugia.danang.gov.vn> trong thời gian đấu giá (kể từ thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá đến thời điểm kết thúc đấu giá).

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá.

Điều 7. Xử lý các vi phạm của người tham gia đấu giá

1. Người tham gia đấu giá có các hành vi sau đây thì sẽ bị xử lý theo quy định

a) Gian lận về điều kiện tham gia đấu giá tài sản;

b) Thông đồng, dìm giá, thỏa hiệp trong quá trình tham gia đấu giá;

c) Cản trở, gây rối làm mất trật tự khi tham gia đấu giá;

d) Không tuân thủ sự điều hành của đấu giá viên;

đ) Cản trở, đe dọa, cưỡng ép không cho người khác đấu giá;

e) Không tuân thủ đúng các quy định về đăng ký đấu giá, tham gia cuộc đấu giá và thực hiện các nghĩa vụ khi trúng đấu giá tài sản;

ê) Các hành vi vi phạm khác theo quy định pháp luật và quy định tại Quy chế này.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người tham gia đấu giá sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá, bị thu tiền đặt trước, bồi thường các thiệt hại xảy ra, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Điều 8. Thời hạn, phương thức ký hết hợp đồng cho thuê tài sản, thanh toán tiền đặt cọc, tiền thuê tài sản:

1. Ký kết hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá: Hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá được ký kết giữa Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng với tổ chức trúng đấu giá tài sản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá thành.

2. Thời hạn thanh toán tiền đặt cọc hợp đồng thuê, tiền thuê tài sản đấu giá:

- Thời hạn thanh toán tiền đặt cọc: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức trúng đấu giá thanh toán tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng là 03 tháng tiền thuê văn phòng vào tài khoản của Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

- Thời hạn thanh toán tiền trúng đấu giá: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức trúng đấu giá thanh toán tiền thuê tài sản vào tài khoản của Bên A.

- Trường hợp quá thời hạn mà cá nhân, tổ chức trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền đặt cọc, tiền thuê tài sản thì Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng hủy bỏ Hợp đồng cho thuê tài sản đã ký kết và tổ chức trúng đấu giá không được nhận lại số tiền tương ứng với khoản tiền đặt cọc.

Điều 6. Thời hạn, địa điểm, phương thức giao tài sản cho người trúng đấu giá:

1. Thời hạn bàn giao tài sản: Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng bàn giao tài sản cho tổ chức trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá đã thanh toán tiền thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài sản được ký kết.

2. Địa điểm giao tài sản: Giao tài sản cho người trúng đấu giá tại Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2.

3. Phương thức giao tài sản: Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng trực tiếp bàn giao tài sản cho đơn vị trúng đấu giá, việc giao tài sản được lập thành biên bản.

4. Trách nhiệm của người trúng đấu giá:

- Tự kiểm tra tài sản trước khi nhận bàn giao, kể từ thời điểm nhận bàn giao, người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm thi công, giữ gìn tài sản đấu giá.

- Nộp tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng là ba (03) tháng tiền thuê theo giá trúng đấu giá, thanh toán tiền thuê tài sản theo thời gian 03 tháng một lần vào đầu kỳ.

- Không được chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác trong suốt thời gian thuê, không được tự ý sửa chữa, thay đổi kết cấu, hiện trạng của văn phòng khi chưa được sự đồng ý, cho phép của Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng, việc thiết kế, lắp đặt văn phòng phải được sự chấp thuận của Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng và cơ quan công an thẩm duyệt bản vẽ thiết kế phương án phòng cháy chữa cháy trước khi xây dựng, lắp đặt.

- Khi kết thúc hợp đồng cho thuê nếu không được trúng đấu giá lại, bên thuê (đơn vị trúng đấu giá) sẽ tự động hoàn trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu cho Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định của Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng.

Điều 10. Quyền, nghĩa vụ của người tham gia đấu giá tài sản

1. Quyền của người tham gia đấu giá

- Được tham khảo hồ sơ, được cung cấp Quy chế tổ chức phiên đấu giá, các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá và được Trung tâm hướng dẫn xem tài sản trước khi đăng ký đấu giá;

- Được giải đáp các vấn đề khách hàng chưa rõ liên quan đến tài sản, hồ sơ, thủ tục tham gia đấu giá, các quy định về đấu giá trước khi khách hàng đăng ký đấu giá. Tại phiên mở phiếu đấu giá, Trung tâm hướng dẫn, giải đáp các vấn đề khách hàng chưa rõ liên quan đến trình tự, cách thức mở phiếu đấu giá và các trình tự, thủ tục sau khi kết thúc phiên đấu giá;

- Được bên có tài sản đấu giá bàn giao tài sản cho thuê khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính;

2. Nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

- Xem kỹ tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản, nội dung Quy chế tổ chức phiên đấu giá và các văn bản liên quan khác trước khi làm thủ tục đăng ký, nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Trung tâm và các cơ quan liên quan không chịu trách nhiệm về việc nhầm lẫn, sai sót của khách hàng khi xem tài sản, hồ sơ, giấy tờ liên quan khi làm thủ tục tham gia đấu giá;

- Chỉ những người tham gia đấu giá mới được vào phòng đấu giá, những người không liên quan không được vào phòng đấu giá;

- Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá;

- Người tham gia đấu giá phải tuân thủ sự điều hành của Đấu giá viên trực tiếp điều hành phiên đấu giá. Trong phòng đấu giá khách hàng phải giữ trật tự để đảm bảo cho phiên đấu giá tài sản.

- Chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về đấu giá tài sản, các quy định của Quy chế này và các quy định khác có liên quan.

Điều 11. Các quy định đối với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

1. Tổ chức đấu giá theo quy định Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 về đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia đấu giá theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản và quy định tại Quy chế này.

3. Thực hiện đúng nội dung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký kết với đơn vị có tài sản đấu giá.

4. Ghi chép đầy đủ nội dung diễn biến của cuộc đấu giá.

5. Trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản, nếu phát hiện hành vi thông đồng, dìm giá, thỏa hiệp của khách hàng tham gia đấu giá thì Trung tâm dừng tổ chức đấu giá, lập biên bản về hành vi vi phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 12. Các quy định khác

1. Trường hợp có những nội dung, sự kiện phát sinh ngoài quy định của Quy chế này thì áp dụng các quy định pháp luật về đấu giá tài sản và các quy định pháp

luật có liên quan. Những sự kiện, tình huống không có trong quy định sẽ do người điều hành phiên đấu giá quyết định.

2. Đấu giá viên, thành viên giúp việc phiên đấu giá, viên chức Trung tâm phối hợp với các bên liên quan hướng dẫn cho khách hàng thực hiện các quy định của Quy chế này.

3. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Bên có tài sản đấu giá;
- Khách hàng đấu giá tài sản;
- Niêm yết tại UBND Phường Thạch Thang,
bên có tài sản, nơi tổ chức đấu giá;
- Lưu: HS.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Ân